fluye PROCESOS AGÉNTICOS Acuerdo de Servicios

Acuerdo de Servicios / Software Agreement

Hola, somos **Fluye Labs**, una empresa de software basada en Córdoba. Proveemos sistemas de gestión empresarial, una plataforma de fabricación propia con +25 años en producción. Este documento explica cómo trabajamos.

Nuestros datos comerciales:

- **Razón social:** Fluye Labs S.A.S.
- **CUIT:** 30-71946022-0
- **Domicilio:** Las Moras 50 — Unquillo — Córdoba
- **Socio Gerente:** Ing. Jorge Pagano — Cel. +54 9 351 528 4577

Cualquier inquietud, no dudes en llamarnos.

PLAZO

El acuerdo no tiene plazos predefinidos. El servicio se mantiene vigente mientras estés al día con los pagos. Por falta de pago, el servicio puede interrumpirse a los **30 días del vencimiento de la factura** (45 días desde su emisión). Desde el vencimiento, el sistema notifica el estado de mora con anticipación a la fecha de corte.

Podés conservar la información de un servicio interrumpido abonando el espacio de almacenamiento; de lo contrario se borra definitivamente a los **30 días** de la interrupción.

Podés dar de baja el servicio cuando quieras, avisándonos con **30 días de anticipación** para coordinar la portabilidad de tus datos. Se factura hasta el mes en curso; no se reintegran días no usados.

VALOR

El valor del servicio depende de los módulos, usuarios, transacciones y espacio de almacenamiento. El detalle vigente está en el anexo **Acuerdos de Servicios**.

- Los valores están en **dólares norteamericanos**.
- **Clientes en Argentina:** se factura en pesos argentinos al tipo de cambio acordado (**MEP por defecto**), factura A o B, emitida del 1 al 5 de cada mes.
- **Clientes del exterior:** se factura en dólares (valor **FOB**, sin impuestos locales) mediante **invoice**, emitida del 1 al 5 de cada mes.
- Los pagos se realizan dentro de los **15 días** de recibida la factura, mediante valores o transferencias.
- **Clientes en Argentina:** los pagos fuera de término generan un interés diario calculado con el promedio de las 3 últimas mediciones del índice de inflación vigente, que se factura con Nota de Débito a 15 días.
- Los precios pueden actualizarse. Cualquier aumento se notifica con **30 días de anticipación**.

CONTINUIDAD

Nuestros servicios operan sobre infraestructura cloud de **proveedores de primer nivel** (Amazon Web Services, Vercel, Neon), con disponibilidad garantizada en un **99,5%** mensual (equivalente a un máximo de ~3,6 hs de indisponibilidad por mes).

Si en un mes calendario la disponibilidad cae por debajo del 99,5%, se aplica un **crédito proporcional a las horas de indisponibilidad** sobre la suscripción del mes siguiente.

Se considera **indisponibilidad** cuando el servicio no responde al health check de la plataforma durante más de 5 minutos consecutivos. Los **defectos funcionales** (errores en módulos, personalizaciones o scripts del cliente) se atienden por el canal de Soporte según el Acuerdo de Servicios, y no computan a efectos del cálculo de disponibilidad.

Si necesitás un nivel de disponibilidad mayor (99,9% o superior), se configura como **adicional** sobre infraestructura redundante con monitoreo dedicado.

Las ventanas de mantenimiento programado se anuncian con al menos 48 hs de anticipación y no computan a efectos del cálculo de disponibilidad.

SEGURIDAD DE DATOS

Mantenemos **snapshots** de las bases de datos de hasta **3 días** atrás. Si necesitás otro esquema de respaldo (por ejemplo backup propio en tu infraestructura), te proporcionamos los procedimientos para hacerlo por tu cuenta.

Toda la comunicación con el sistema viaja cifrada (HTTPS / TLS). Los datos en reposo están encriptados según los estándares del proveedor de infraestructura.

El detalle completo de infraestructura, tecnología, políticas de respaldo y controles de seguridad está publicado en el **Anexo Técnico — Infraestructura y Seguridad**.

INTEGRIDAD DE DATOS

Nuestras bases de datos operan desde hace **más de 25 años** con muy pocos problemas de integridad. Igualmente es **muy importante** que las personalizaciones que realicen cálculos de datos sensibles (dinero, por ejemplo) sean probadas detalladamente por tu equipo, antes y durante su funcionamiento.

CONFIDENCIALIDAD

Tus datos son privados. Acceden únicamente las personas que vos designes y, cuando es necesario para brindar soporte técnico o resolver incidentes, **el equipo de Fluye Labs bajo deber de confidencialidad**. No compartimos información con terceros sin tu autorización expresa.

PORTABILIDAD

Tus datos son tuyos. Te los podés llevar cuando quieras:

- A través de la **API REST** del sistema (acceso programático completo).
- Por **export estándar** (CSV / Excel) desde la interfaz.

- A pedido, te entregamos un **dump completo** de tu instancia en formato estándar, dentro de las **72 hs** del pedido.

RETROALIMENTACIÓN

Los componentes de software desarrollados como personalización son **propiedad de Fluye Labs**; el cliente recibe **derecho de uso ilimitado** mientras dure el servicio. Estos componentes, junto con la información sobre cómo se opera el sistema, pueden retroalimentar al servicio para su evolución (incluido el entrenamiento de los agentes de IA contextuales). **Este aporte se hace de manera anónima** — nunca compartimos datos identificables de tu negocio.

MODIFICACIONES DEL SERVICIO

Podemos modificar features del servicio para mejorarlo. Los cambios importantes (que afectan flujos en uso, cambios de precio, deprecación de funciones) se comunican con **30 días de anticipación**.

SOPORTE

- **Nivel 1 — Bonificado:** atención al cliente vía grupos de WhatsApp supervisados por los socios. Los **tiempos de respuesta** dependen del nivel de soporte contratado y se detallan en el anexo **Acuerdo de Servicios**.
- **Nivel 2 — Desarrollo y arquitectura:** personalizaciones y consultoría a las tarifas vigentes en el Acuerdo de Servicios.

GARANTÍA Y EVOLUCIÓN

Tenemos un fuerte compromiso con la calidad. Los errores que se presenten se atienden y resuelven a la brevedad, sin costo. También con la evolución del sistema, para que confíes que invertís tu tiempo e información en una plataforma que te acompaña a largo plazo.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de Fluye Labs por cualquier reclamo derivado de este acuerdo se limita al **total efectivamente pagado por el cliente durante los 12 meses anteriores** al hecho que origina el reclamo. En ningún caso Fluye Labs responde por **daños indirectos**, lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales o daños emergentes.

CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Fluye Labs no es responsable por incumplimientos derivados de **caso fortuito o fuerza mayor**: catástrofes naturales, cortes masivos de Internet, fallas mayores de proveedores cloud, decisiones gubernamentales, conflictos sociales u otros eventos fuera de su control razonable. Estos eventos suspenden las obligaciones mientras dure la causa, sin generar penalidades.

INDEMNIDAD

- **Por el software:** Fluye Labs mantiene al cliente indemne frente a reclamos de terceros que aleguen que el software infringe sus derechos de propiedad intelectual.
- **Por el contenido:** el cliente mantiene a Fluye Labs indemne frente a reclamos de terceros derivados del contenido que carga en la plataforma o del uso que hace del servicio.

MODIFICACIONES DE ESTE ACUERDO

Fluye Labs puede actualizar este acuerdo notificando los cambios con **30 días de anticipación**. Si el cliente continúa usando el servicio después de esa fecha, se considera que acepta los cambios. Si no los acepta, puede dar de baja el servicio sin penalidad.

LEY APLICABLE Y FUERO

Este acuerdo se rige por las leyes de la **República Argentina**. Cualquier controversia se somete a los **Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba**, con renuncia a cualquier otro fuero.

Cualquier inquietud sobre este acuerdo, escribinos. Nos importa que la relación sea clara desde el día uno.

Fluye — Procesos agénticos

fluye.ar · pagano@fluye.ar · +54 9 351 528 4577